

<제04장 근로시간.제01절 근로시간>

[예상][1][4.01-1]근로기준법상 근로시간의 개념 및 판단 기준과 운행 전 준비 시간의 근로시간 해당 여부

《【문제4.1】

<사례>

운송업체인 A사에 근무하는 버스 운전기사 乙은 배차 시간표에 따라 운행 업무를 수행하고 있다. 乙의 하루 일과는 오전 8시에 출근하여 차량 점검 및 청소를 마친 뒤 오전 9시부터 첫 운행을 시작한다. 각 회차별 운행이 종료되면 다음 운행 시작까지 30분에서 1시간 정도의 대기시간이 발생한다. A사의 취업규칙에는 해당 대기시간을 `휴게시간`으로 명시하고 있으며, 이 시간 동안 근로자들은 회사 내 휴게실에서 자유롭게 머물 수 있다. 그러나 현실적으로 배차 간격이 불규칙하고 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 배차 변경 지시를 받기 위해 무전기를 휴대하고 있어야 한다. 또한 회사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대나 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말 것을 지시한 상태다. 乙은 실제 운전대 앞에 앉아 있는 시간 외에도 출근 후 점검 시간과 운행 사이의 대기시간이 모두 근로시간에 해당한다고 주장하며 추가 수당을 요구하고 있다.

(물음1) 근로기준법상 근로시간의 개념과 판단 기준을 서술하고, 출근 후 운행 전까지 이루어지는 차량 점검 및 청소 시간이 근로시간에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제4.1의 물음1> 근로기준법상 근로시간의 개념 및 판단 기준과 운행 전 준비 시간의 근로시간 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 버스 운전기사 乙이 출근 후 운행 전 차량 점검 및 청소 업무를 수행하는 시간이 실제 운행을 위한 준비 행위로 이루어지는 상황이다. 쟁점으로 <사용자의 지휘·감독 아래 이루어지는 출근 후 차량 점검 및 청소 시간이 근로기준법상 근로시간에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 근로시간의 개념과 판단 기준 및 운행 전 차량 점검·청소 시간의 근로시간 해당 여부를 논한다.

II. 근로시간의 개념 및 판단 기준

1. 근로시간의 의의

(1) 정의

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간을 말한다. 이는 실제 작업 시간뿐만 아니라 근로자가 작업 개시를 위해 대기하는 시간이나 사용자의 지시가 있으면 즉시 업무에 투입되어야 하는 상태의 시간도 포함한다.

(2) 판단의 원칙

- 근로시간에 해당하는지는 근로계약이나 취업규칙상의 규정 유무에도 불구하고 실질적으로 근로자가 사용자의 지휘·감독하에 놓여 있는지를 기준으로 판단한다. 즉, 객관적으로 보아 근로자가 사용자의 구속으로부터 완전히 벗어나 자유로운 이용이 보장되어 있는지 여부가 핵심이다.

2. 근로시간의 구체적 판단 기준

(1) 지휘·감독의 실질적 존재

- 사용자가 근로자에게 업무 수행을 명령하거나 업무의 이행을 위해 대기하도록 하는 등의 지시를 하는 경우 근로시간으로 본다. 명시적인 지시뿐만 아니라 묵시적인 지시가 있는 경우에도 지휘·감독권의 행사가 있는 것으로 간주한다.

(2) 업무와의 관련성 및 필수성

- 당해 활동이 업무 수행과 밀접하게 관련되어 있고, 그 활동이 없이는 정상적인 업무 수행이 불가능하거나 곤란한 경우라면 근로시간으로 인정될 가능성이 높다.

(3) 장소적·시간적 구속성

- 근로자가 특정 장소에 머물러야 하거나, 사용자의 요구가 있을 때 즉시 응답해야 하는 상태라면 시간적·장소적 구속이 인정되어 근로시간에 해당한다. 반면, 근로자가 사용자의 통제에서 벗어나 자유롭게 장소나 공간을 이동할 수 있다면 휴게시간으로 본다.

III. 준비시간 및 대기시간에 관한 법리

1. 준비 및 정리 시간의 처리

(1) 기본 원칙

- 작업 개시 전의 준비 작업이나 종료 후의 정리 작업이 업무의 성격상 필수불가결한 경우, 그 시간은 사용자의 지휘·감독하에 있는 근로시간으로 본다. 예를 들어 작업복 착용, 안전 점검, 도구 정비 등이 이에 해당한다.

(2) 판례의 입장

- “판례”는 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약에 따른 근로를 제공하는 시간으로서, 작업의 개시부터 종료까지의 시간에서 휴게시간을 제외한 시간을 의미한다고 본다. 또한 작업 시작 전의 교육이나 작업 도구의 준비 등이 사용자로부터 강제되거나 업무 수행에 필수적이라면 이를 근로시간으로 인정하고 있다.

2. 대기시간의 근로시간 산입

(1) 법규정

- “근로기준법 제50조 제3항”은 근로시간을 산정하는 경우 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다고 명시하고 있다.

(2) 휴게시간과의 구별

- 대기시간이 근로시간에 해당하지 않고 휴게시간으로 인정받기 위해서는 근로자에게 시간적·장소적 제약이 없어야 하며, 사용자의 간섭 없이 자유로운 이용이 실질적으로 보장되어야 한다. 단순히 명칭이 휴게시간이라 하더라도 실질적으로 업무와 연결되어 있다면 근로시간이다.

IV. 사안의 적용

1. 차량 점검 및 청소 시간의 성격

(1) 업무 수행의 필수성

- 운송업체인 A사의 버스 운전기사 乙이 운행 시작 전 수행하는 차량 점검 및 청소는 안전 운행과 승객 서비스를 위해 필수적인 행위이다. 차량의 안전 상태를 확인하지 않고 운행을 시작하는 것은 사실상 불가능하므로, 이는 주된 업무인 운전에서 부수되는 필수적인 준비 작업에 해당한다.

(2) 사용자의 지휘·감독 여부

- 乙이 오전 8시에 출근하여 9시 운행 전까지 이러한 업무를 수행하는 것은 배차 시간표와 회사의 관리 체계에 따른 의무 이행으로 볼 수 있다. 비록 개별적인 명령이 매일 내려지지 않더라도, 운전기사로서 당연히 수행해야 할 업무로 예정되어 있다면 이는 묵시적인 지휘·감독하에 있는 시간이다.

2. 대기시간의 실질적 검토

(1) 구속성의 존재

- 회차 간 대기시간 동안 乙은 무전기를 휴대해야 하고, 배차 변경 지시에 대비해야 한다. 또한 차량 내 대기나 민원 응대 지시가 있는 점으로 미루어 보아, 乙은 사용자의 구속으로부터 완전히 자유롭지 못한 상태이다.

(2) 자유로운 이용의 부재

- 취업규칙상 휴게시간으로 명시되어 있더라도, 현실적으로 차량 보안 관리와 민원 응대 업무가 부과되어 있다면 이는 근로자의 자유로운 휴식이 보장된 시간이라 보기 어렵다. 따라서 해당 시간은 "근로기준법 제50조 제3항"의 대기시간으로서 근로시간에 해당한다.

V. 결론

- 근로기준법상 근로시간은 실질적인 지휘·감독 여부에 따라 결정되는바, 乙이 출근 후 운행 전까지 수행하는 차량 점검 및 청소 시간은 안전한 운행을 위한 필수적 준비 작업으로서 사용자의 지휘·감독하에 있는 근로시간에 해당한다.